بلا انكار باقيهم واذا انتقضت جازت اغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءه منهم أو أطلق لم يرتد واصف اسلام الا ان كان في الاولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته أو غيرها وقدر على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والردة بخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل طالبه ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فان أبوا فنا قضون وجاز شرط عدم رده

(كتاب الصيد والذبائح)* أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح قطع حلقوم ومرئ من مقدور وقتل غيره بأي محل ولو ذبح مقدورا من قفاه أو أذنه عصى وشرط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فاندبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم لجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم وجده ميتا لا ان رماه فظنه بحرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة أو قصد واحدة فأصاب غيرها وسن نحر ابل قائمة معقولة ركبة يسرى وذبح نحو بقر مضطجعا لجنب أيسر مشدودا قوائمه غير رجل يمنى وأن يقطع الودجين ويحد مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمي الله وحده ويصلي على النبي وفي الذابح حل نكاحنا لاهل ملته وكونه في غير مقدور بصيرا وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران وحرم ما شارك فيه من حل ذبحه غيره لا ما سبق اليه آلة الاول فقتلته أو أنهته الى حركة مذبوح وفي الذبح كونه مأكولا فيه حيا مستقرة ولو أرسل آلة على غير مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل الاعضاء أبانه بجرح غير مذفف وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق ولو بسهم لا بجارحة وفي الآلة كونها محددة تجرح كحديد وقصب وحجر الاعظما فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كالة أو بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم لان جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات أو قتل باعانة ريح للسهم وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير

للثاني مثل الاول فسد ودونه يجوز في الاصح وسبق ابل بكتف وخيل بعنق وقيل بالقوائم فيهما ويشترط للمناضلة بيان ان الرمي مبادرة وهي ان يبدر أحدهما باصابة العدد المشروط أو محاطة وهي ان تقابل اصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فاضل وبيان عدد نوب الرمي والاصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا الا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه وليبينا صفة الرمي من قرع وهو اصابة السهن بلا خدش أو خزق وهو ان يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو ان يثبت أو مرق وهو أن ينفذ فان أطلقا اقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة بشرطه ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين لغا وجاز ابداله بمثله فان شرط منع ابداله فسد العقد والاظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فان اختار غير باطنه رام يقينا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد وفي بطلان الباقي قولا الصفقة فان صححنا فلهم جميعا الخيار فان أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد واذا نضل حزب قسم المال بحسب الاصابة وقيل بالسوية ويشترط في الاصابة المشروطة أن تحصل بالنضل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء فانصدم به السهم وأصاب حسب له والا لم يحسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له والا فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو ثقب صلابة فسقط حسب له

(كتاب الايمان) لا تنعقد الا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نظمي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين وما انصرف اليه سبحانه عند اطلاق كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين الا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين الا بنية أو الصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين الا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين الا أن يريد العبادات وحروف القسم باء وواو وتاء كالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين الا بنية ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين ان نواها أو أطلق وان قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين والا فلا ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو بري من الاسلام فليس بيمين ومن سبق لسانه الى لفظها بلا قصد لم تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي مكروهة الا في طاعة فان حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح أو فعله فالافضل ترك الحنث وقيل الحنث وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز قيل وحرام (قلت) هذا أصح والله أعلم وكفارة ظهار على العود وقتل على الموت ومنذور مالي

(فصل) يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار واطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو ازار لا خف وقفازين ومنطقة ولا يشترط صلاحيته للمدفوع اليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل وليس له تذهب قوته فان عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة

 كسكاب وفهد وصقر معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بارسال وتمسك ولا تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها *(فصل)* يملك صيد بابطال منعته قصدا كضبط بيد وتذفيف وازمان ووقوعه